

N. 8376/2025 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-**

Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. Anna Cattaneo	Presidente
Dott. Chiara Delmonte	Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.7.2025

da

1) *Parte_1*

Nata a Buenos Aires (Argentina) il 30.08.1983

cittadina: argentina

Cod. Fisc. *C.F._1*

residente in Pogliano Milanese via Lainate 4

con l'Avv. Guido Liva

presso il quale ha eletto domicilio telematico *Email_1*

e

2) *Controparte_1*

Nato a Rho (MI) il 18.11.1972

cittadino: italiano

Cod. Fisc. *C.F._2*

residente in Rho, Via Madonna 100

con l'Avv. Morena Lironi

presso il quale ha eletto domicilio telematico *Email_2*

i quali hanno contratto matrimonio con rito civile

in Rho il 29.05.2012

(anno 2012 atto n. 25 reg. stato civile parte I serie A)

x□ separati consensualmente con verbale in data 15.02.2021 del Tribunale di Milano
omologato con decreto del Tribunale di Milano del 24.03.2021

con i seguenti figli:

Parte_2 (C.F._3), nato a Rho (MI) il 03.03.2008, cittadinanza italiana, e
Parte_3 , (C.F. C.F._4) nata a Rho (MI) il 07.01.2015, cittadinanza italiana

FATTO

I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:

I figli minori, Parte_2 e Parte_3 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre ove manterranno la loro residenza.

2) Il sig. CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli un week end ogni 15 giorni dalle ore 18,00 del venerdì, quando si recherà a prenderli presso il domicilio materno, fino alle ore 18,00 della domenica, quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;

Il sig. CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì dalle ore 18,00, quando si recherà a prenderli presso il domicilio materno, fino alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;

Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, i minori trascorreranno: durante le vacanze estive, due settimane consecutive con il padre in agosto, per il periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno; Natale/Capodanno e Pasqua alternati tra i genitori su base annuale e, precisamente: per le Vacanze di Natale, ad anni alterni, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 21,30 del 30 dicembre, con un genitore, e dalle ore 21,30 del 30 dicembre alle ore 18,00 del 6 gennaio, con l'altro genitore; per le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno le vacanze scolastiche per metà con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando di anno in anno i periodi affinché i giorni festivi siano trascorsi un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Le ulteriori festività e ponti scolastici saranno divisi pariteticamente tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza, con accordo che dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno; in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.

Ciascun genitore potrà effettuare telefonate e/o videochiamate ai figli nei giorni in cui gli stessi stanno con l'altro genitore purché siano effettuate entro le ore 21,00.

3) Il sig. Controparte_1 contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante versamento a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1

della somma di € 400,00 (200,00 € per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, costo vita (prima rivalutazione giugno 2026);

Il sig. **CP_1**, inoltre, contribuirà nella misura del 50% al pagamento del servizio mensa/buoni pasto/doposcuola/autobus;

4) Il sig. **CP_1** contribuirà nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative ai figli secondo le Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)

baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail o whatsapp o copia cartacea) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

5) L'assegno unico a favore dei figli, attualmente ancora minori, verrà percepito dalla sig.ra **Pt_1** per intero.

6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e a tal fine dichiarano espressamente di rinunciare all'assegno di divorzio e/o a qualsiasi richiesta e/o rivendicazione di carattere economico;

7) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin da ora il rilascio dei relativi documenti (passaporto e/o carta d'identità) per loro e per i figli. I coniugi concordano che i viaggi all'interno dell'Europa dovranno essere comunicati con anticipo con indicazione del piano di viaggio e dei recapiti di alloggio. Per quanto riguarda i viaggi extra Europa dovranno, di volta in volta, essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo e dovrà inoltre essere precisato, il piano di volo/viaggio, recapiti, esibizione voli di ritorno confermati. I genitori si impegnano ad evitare di recarsi in Paesi rischiosi o potenzialmente rischiosi da un punto di vista politico e/o geografico.

Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.

Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.

Data comunicazione al **Co** degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c

DIRITTO

Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.

L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.

La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regola compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rho (MI) il 29.05.2012 tra *Parte_4* [...] e *Controparte_1*
- 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- 4) Compensa tra le parti le spese di procedura
- 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pogliano Milanese e Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombeni di Legge. La comunicazione al Comune di Rho vale inoltre quale comunicazione per il luogo dove l'atto è stato parimenti trascritto.

Così deciso in Milano, il 24.9.2025

Il Giudice Rel. Est.

Dott. Chiara Delmonte

Il Presidente

Dott. Anna Cattaneo

Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____

IL PM

IL PG

